

MEMÒRIA GENERAL DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE SIMPLIFICACIÓ DE TRÀMITS EN L'ÀMBIT URBANÍSTIC I AMBIENTAL

Aquesta memòria general s'elabora de conformitat amb l'article 36.3.a) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. Conté la justificació i l'anàlisi que acrediten la necessitat de la iniciativa i l'adequació de la norma als fins que es persegueixen, el marc normatiu en què s'insereix l'Avantprojecte de llei i la competència de la Generalitat en la matèria, la relació de les disposicions vigents afectades per l'Avantprojecte i la previsió dels tràmits de participació i informació pública, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.

1. Justificació de la necessitat de la iniciativa i adequació de la norma als fins que es persegueixen

La regulació vigent en matèria d'urbanisme, planejament territorial, intervenció ambiental i altres àmbits sectorials connexos presenta, en determinats procediments, un grau de complexitat normativa i procedimental que fa necessària una reforma de caràcter transversal. Aquesta complexitat no deriva d'un únic factor, sinó de l'acumulació successiva de modificacions normatives, de la superposició de tràmits i informes sectorials, de la manca d'una integració efectiva entre procediments urbanístics i ambientals i d'un model d'intervenció administrativa que, en alguns casos, respon encara a una lògica eminentment seqüencial i preventiva, poc adaptada als principis de simplificació, proporcionalitat, digitalització i corresponsabilitat que han d'orientar actualment l'actuació administrativa.

En l'àmbit urbanístic, el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, constitueix la norma central del sistema urbanístic català. Des de la seva aprovació ha estat objecte de nombroses modificacions legals, algunes de les quals molt recents, amb la finalitat d'atendre necessitats diverses i donar resposta a problemàtiques específiques. Aquesta evolució normativa ha permès adaptar el règim urbanístic a noves realitats, però també ha comportat una creixent complexitat del sistema, tant des del punt de vista material com procedimental. En particular, en determinats procediments de planejament, de gestió urbanística i d'intervenció mitjançant llicència o comunicació, la concurrència de tràmits successius, informes preceptius, controls previs i verificacions documentals pot donar lloc a una tramitació excessivament dilatada, no sempre proporcionada a la incidència real de l'actuació projectada.

Aquesta situació incideix directament en l'eficàcia de l'actuació administrativa i en la capacitat de resposta del sistema urbanístic davant necessitats socials i econòmiques rellevants. La durada excessiva de determinats procediments pot esdevenir un obstacle per a la promoció d'habitatges, per a la implantació d'activitats econòmiques, per a l'execució d'infraestructures i per al desplegament de projectes vinculats a la transició energètica i al desenvolupament sostenible. La finalitat de la iniciativa no és, per tant, reduir les garanties materials pròpies de l'ordenació urbanística, sinó revisar els instruments procedimentals que les articulen, de manera que aquestes garanties



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 1 de 26



es puguin assolir amb una tramitació més clara, més àgil, més proporcionada i més previsible.

La necessitat de la reforma també es posa de manifest en relació amb el model d'intervenció urbanística municipal. L'atorgament de llicències urbanístiques, especialment quan requereixen projecte tècnic, exigeix sovint una revisió tècnica i jurídica complexa per part dels serveis municipals. En aquest context, la disponibilitat desigual de recursos tècnics entre municipis, l'increment de la càrrega de treball i la complexitat creixent de la normativa aplicable poden provocar retards significatius. Per aquest motiu, l'Avantprojecte introdueix mecanismes de col·laboració publicoprivada i de corresponsabilitat tècnica, mitjançant la intervenció d'entitats col·laboradores de certificació en l'àmbit urbanístic i la possibilitat d'aportar certificats o informes tècnics qualificats. Aquests instruments permeten traslladar a subjectes tècnicament habilitats una part de la verificació prèvia, sense desplaçar les potestats públiques de control, supervisió, inspecció i disciplina que corresponen a l'Administració.

En l'àmbit del planejament urbanístic, la iniciativa també respon a la necessitat de superar disfuncions derivades de la successió de tràmits i de la manca d'integració efectiva entre la tramitació urbanística i l'avaluació ambiental estratègica. La intervenció de diverses administracions i organismes sectorials és necessària per garantir la protecció dels interessos públics concurrents, però l'emissió successiva d'informes, la manca d'estandardització documental i la inexistència d'eines digitals integrades poden generar retards que dificulten l'aprovació dels instruments de planejament. Per això, l'Avantprojecte preveu mesures adreçades a facilitar la tramitació integrada urbanística i ambiental, i a impulsar un portal de tramitació amb funció de finestra única.

En aquest context, una de les mesures rellevants de l'Avantprojecte és la regulació dels procediments integrats de tramitació urbanística i ambiental dels instruments de planejament sotmesos a avaluació ambiental estratègica ordinària o simplificada. La necessitat d'aquesta regulació deriva del fet que, en el règim vigent, la tramitació urbanística i l'avaluació ambiental estratègica es troben jurídicament connectades, però no sempre prou integrades des del punt de vista procedimental. Això pot donar lloc a una successió de fases, consultes, informes i tràmits d'informació pública que, tot i respondre a finalitats legítimes, poden generar duplicitats, dilacions i incerteses sobre el moment en què s'han d'incorporar els pronunciaments ambientals en el procediment urbanístic.

L'Avantprojecte aborda aquesta problemàtica mitjançant la incorporació d'una regulació específica de la tramitació integrada urbanística i ambiental, que distingeix entre els instruments de planejament sotmesos a avaluació ambiental estratègica ordinària i els instruments sotmesos a avaluació ambiental estratègica simplificada. Aquesta distinció és coherent amb la lògica de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que diferencia entre un procediment ordinari, aplicable als plans i programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient, i un procediment simplificat, orientat a determinar si aquests efectes significatius existeixen i si, per tant, cal sotmetre el pla al procediment ordinari.

En el cas dels instruments sotmesos a avaluació ambiental estratègica ordinària, la regulació projectada ordena les diferents fases del procediment de manera que la tramitació ambiental s'integri des de l'inici amb la tramitació urbanística. Així, es preveu la presentació de l'avanç o esborrany del pla i del document inicial estratègic, la



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 2 de 26



realització de les consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades, l'elaboració del document d'abast, la preparació de l'estudi ambiental estratègic i la seva informació pública juntament amb la versió inicial del pla. Aquesta seqüència permet que l'avaluació ambiental no operi com un tràmit afegit o successiu, sinó com un element integrat en la definició del contingut del planejament.

En el cas dels instruments sotmesos a avaluació ambiental estratègica simplificada, la regulació projectada respon a una finalitat diferent. En aquests supòsits, la tramitació ambiental té per objecte determinar, a partir del document ambiental estratègic i de les consultes efectuades, si el pla pot tenir efectes significatius sobre el medi ambient i, en conseqüència, si ha de sotmetre's a avaluació ambiental estratègica ordinària. Si l'informe ambiental estratègic conclou que el pla no té efectes significatius, la tramitació urbanística pot continuar sense necessitat de seguir el procediment ordinari. Si, en canvi, l'informe determina que cal una avaluació ordinària, la tramitació s'ha de reconduir al procediment corresponent, amb elaboració de l'estudi ambiental estratègic i formulació de la declaració ambiental estratègica.

Aquesta diferenciació entre procediment ordinari i simplificat permet adequar la intensitat de la tramitació ambiental a la incidència real o potencial del pla, d'acord amb els principis de proporcionalitat i eficiència administrativa. No tots els instruments de planejament tenen la mateixa capacitat d'afectar el medi ambient, i per això resulta necessari disposar d'un procediment complet per als supòsits de major incidència i d'un procediment simplificat per als supòsits en què cal verificar prèviament si existeixen efectes significatius. La regulació projectada evita, així, que plans de menor abast o incidència hagin de seguir una tramitació ambiental més intensa del que resulta necessari, sense renunciar a la possibilitat de reconduir-los al procediment ordinari quan l'òrgan ambiental ho consideri procedent.

La tramitació integrada també contribueix a millorar la coordinació entre els òrgans urbanístics i ambientals. La utilització d'un portal específic de tramitació integrada, amb funció de finestra única, permet concentrar la presentació de documentació, la identificació de les administracions afectades, la pràctica de consultes, la sol·licitud d'informes i la continuïtat de la tramitació urbanística i ambiental. Aquesta eina ha de facilitar una millor traçabilitat de l'expedient, reduir càrregues per a les persones promotores i per a les administracions intervinents, i evitar que la manca de coordinació entre procediments generi retards no justificats.

La mesura és adequada als fins que persegueix l'Avantprojecte perquè permet simplificar i ordenar la tramitació dels instruments de planejament sense reduir les garanties ambientals exigibles. La integració procedimental no elimina la declaració ambiental estratègica ni l'informe ambiental estratègic, ni altera la funció pròpia de l'òrgan ambiental, sinó que determina com aquests pronunciaments s'incorporen de manera ordenada en el procediment urbanístic. D'aquesta manera, es garanteix que els aspectes ambientals s'integrin en la presa de decisions urbanístiques en el moment adequat i amb la documentació necessària.

Altres mesures que aborda l'avantprojecte fan referència a l'emissió dels informes sectorials i a reforçar la responsabilitat de les persones promotores i dels tècnics que intervenen en la preparació de la documentació. Aquestes mesures s'han de posar en relació amb el principi de seguretat jurídica. La simplificació procedimental només és adequada si permet reduir incerteses i evitar duplicitats sense generar inseguretat sobre el règim aplicable. Per aquest motiu, l'Avantprojecte delimita l'abast de les



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 3 de 26



mesures de simplificació i preserva expressament els supòsits en què la normativa bàsica estatal o sectorial estableix un règim específic, especialment pel que fa als informes preceptius, als efectes de la manca d'emissió dins de termini i a les actuacions que afecten el domini públic o la seguretat pública. D'aquesta manera, la norma projectada no pretén alterar el règim jurídic dels informes sectorials regulats per la normativa estatal, sinó ordenar i agilitzar l'emissió dels informes que corresponen a l'àmbit competencial propi de la Generalitat i dels ens locals, dins dels límits que resulten del marc constitucional i estatutari.

En relació amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la iniciativa respon a una necessitat específica d'actualització, simplificació i racionalització del sistema d'intervenció ambiental aplicable a les activitats amb incidència ambiental. Aquesta llei va configurar un model propi d'intervenció administrativa basat en la intensitat de l'impacte ambiental de les activitats, però el temps transcorregut des de la seva aprovació, les modificacions successives que ha experimentat i l'evolució posterior de la normativa europea i estatal han posat de manifest la necessitat de revisar-ne determinades previsions.

La reforma projectada parteix de la constatació que el règim vigent combina, en alguns casos, criteris de classificació ambiental, exigències derivades de la normativa d'avaluació d'impacte ambiental, prescripcions vinculades a la normativa d'emissions industrials i tràmits procedimentals que no sempre operen de manera clara o proporcionada. Aquesta acumulació pot generar dubtes interpretatius, duplicitats i una càrrega administrativa excessiva, tant per a les persones titulars de les activitats com per als òrgans administratius que han de tramitar i resoldre els procediments.

Amb aquesta finalitat, l'avantprojecte reformula el sistema de règims d'intervenció ambiental i el concentra en tres categories principals: autorització ambiental, llicència ambiental i comunicació ambiental. D'acord amb la nova configuració proposada, resten sotmeses a autorització ambiental les activitats subjectes a la normativa d'emissions industrials, les subjectes a la normativa d'accidents greus i les activitats relacionades a l'annex I; resten sotmeses a llicència ambiental les activitats incloses en l'annex II, i resten sotmeses a comunicació ambiental les activitats incloses en l'annex III. Aquesta nova sistemàtica permet distingir amb més claredat el títol d'intervenció ambiental que correspon a cada activitat i evitar la fragmentació derivada de subcategories que, en la pràctica, havien incrementat la complexitat del sistema.

La previsió que la direcció general competent en matèria d'activitats amb incidència ambiental mantingui, a títol informatiu, una llista actualitzada de les activitats sotmeses a autorització ambiental constitueix també una mesura adequada de seguretat jurídica. Aquesta llista ha de facilitar la correcta identificació del règim aplicable, especialment en aquells supòsits en què la subjecció a autorització ambiental deriva de normativa europea o estatal, com ara la relativa a emissions industrials o a accidents greus amb substàncies perilloses. Es tracta d'una eina de suport per a promotores, professionals i administracions, que permetrà reduir errors de classificació i millorar la previsibilitat del sistema, sens perjudici que la subjecció al règim corresponent deriva sempre de la llei i de la normativa sectorial aplicable.

La modificació de la Llei 20/2009 també respon a la necessitat d'alinejar el règim català amb el marc normatiu europeu i estatal vigent. En particular, les activitats subjectes a la normativa d'emissions industrials han de disposar d'un règim d'autorització que permeti integrar les exigències derivades de la prevenció i el control integrats de la



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 4 de 26



contaminació, les millors tècniques disponibles i les condicions aplicables als diferents vectors ambientals. De la mateixa manera, les activitats subjectes a la normativa d'accidents greus requereixen un nivell d'intervenció reforçat, atesa la seva incidència potencial sobre la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient. La reforma, per tant, no redueix les garanties aplicables a les activitats de major incidència, sinó que identifica amb més precisió els supòsits en què és exigible el règim d'autorització ambiental.

Un altre element central de la reforma és la supressió del tràmit de suficiència i idoneïtat en els procediments d'autorització ambiental i llicència ambiental. L'experiència acumulada ha posat de manifest que aquest tràmit, concebut inicialment com un mecanisme de verificació prèvia de la documentació tècnica, ha derivat sovint en una revisió successiva i reiterada de projectes, estudis i documentació ambiental, amb requeriments múltiples que allarguen substancialment la durada dels procediments. Aquesta dinàmica pot desplaçar l'activitat administrativa cap a controls formals previs, en lloc de concentrar-la en l'anàlisi substantiva dels impactes ambientals i en la fixació de condicions adequades de funcionament.

Per donar resposta a aquesta problemàtica, l'avantprojecte substitueix aquesta lògica per un model basat en la presentació de documentació normalitzada, completa i estructurada des de l'inici del procediment. La previsió de models normalitzats per a la presentació de projectes i, si escau, d'estudis d'impacte ambiental, ha de facilitar que les persones promotores i els tècnics responsables coneguin prèviament les dades i continguts exigibles, i ha de permetre a l'Administració efectuar una revisió més homogènia, eficient i orientada als aspectes materialment rellevants. Aquesta mesura reforça la responsabilitat de les persones titulars i dels tècnics que elaboren la documentació, alhora que redueix càrregues administratives i evita dilacions indegudes.

En la mateixa línia, la supressió del tràmit d'informació veïnal respon a la necessitat d'eliminar duplicitats procedimentals quan aquest tràmit se superposa amb la informació pública general o amb altres mecanismes de participació i audiència ja previstos en el procediment. La simplificació d'aquest tràmit no comporta una pèrdua de garanties de participació, sinó una racionalització dels canals a través dels quals les persones afectades poden conèixer el projecte i formular les observacions que considerin oportunes.

L'avantprojecte també introdueix la possibilitat d'establir prescripcions tipus per incorporar-les als permisos ambientals. Aquesta mesura permet homogeneïtzar criteris, reduir la reiteració d'informes o condicionants en supòsits recurrents i facilitar una aplicació més coherent de la normativa ambiental. La utilització de prescripcions tipus pot contribuir a millorar la seguretat jurídica de les persones titulars de les activitats i a reduir la càrrega de treball dels òrgans competents, sense impedir que en cada cas s'incorporin les condicions específiques que siguin necessàries en funció de les característiques de l'activitat i del medi receptor.

Una altra de les modificacions especialment rellevants és la revisió del règim de les modificacions d'activitat. L'avantprojecte introdueix criteris legals per determinar quan una modificació té caràcter substancial i incorpora un nou annex VII dedicat a aquesta matèria. Aquesta previsió respon a la necessitat de reforçar la seguretat jurídica, atès que la qualificació d'una modificació com a substancial és determinant per establir el procediment aplicable, la documentació exigible i la intensitat de la intervenció



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 5 de 26



administrativa. La incorporació dels criteris a la llei permet superar la dispersió o la dependència de criteris tècnics no sempre fàcilment identificables pels operadors, i facilita una aplicació més transparent i homogènia del règim d'intervenció.

En coherència amb aquesta regulació, l'avantprojecte preveu un procediment simplificat per a les modificacions substancials de les activitats subjectes a autorització ambiental. Aquest procediment permet limitar la documentació tècnica a l'àmbit estricte de la modificació, evitar la reiteració d'informació ja aportada en l'autorització inicial, suprimir l'exigència d'informe urbanístic quan no hagin variat els requeriments urbanístics i reduir determinats terminis procedimentals. La mesura és adequada perquè concentra l'esforç administratiu en els elements realment modificats i en els possibles impactes nous o incrementats, sense obligar a reproduir íntegrament l'anàlisi de l'activitat ja autoritzada.

La reforma incideix també en el règim de les explotacions ramaderes i en la seva connexió amb la gestió de les dejeccions ramaderes. En aquest àmbit, la modificació pretén aclarir en quins supòsits cal aportar el pla de gestió de dejeccions i facilitar la simultaneïtat de determinats tràmits. Aquesta regulació resulta necessària per donar més coherència al sistema d'intervenció ambiental aplicable a un sector amb incidència ambiental específica, especialment pel que fa a la gestió de nutrients, aigües, emissions i residus orgànics, i alhora per evitar càrregues administratives que no aportin una protecció ambiental addicional.

Finalment, la modificació dels annexos I i II de la Llei 20/2009 respon a la necessitat d'adequar la classificació de les activitats als nous criteris de la reforma i al marc normatiu europeu i estatal vigent. Aquesta reordenació permet ajustar millor la intensitat de la intervenció administrativa al risc o incidència ambiental real de les activitats, distingint entre les que han de restar sotmeses a autorització ambiental, les que poden tramitar-se mitjançant llicència ambiental i les que, per la seva menor incidència, poden subjectar-se a comunicació ambiental. La reforma no elimina els controls ambientals exigibles, sinó que els redistribueix de manera més proporcionada i coherent.

En conjunt, les modificacions de la Llei 20/2009 són necessàries per actualitzar un sistema que havia esdevingut parcialment obsolet, simplificar els procediments d'intervenció ambiental, reduir duplicitats, reforçar la seguretat jurídica i alinear la normativa catalana amb el marc europeu i estatal. La reforma és adequada als fins perseguits perquè permet mantenir un nivell elevat de protecció ambiental, especialment en les activitats subjectes a emissions industrials, accidents greus o autorització ambiental, i alhora introdueix mecanismes de simplificació per a aquells supòsits en què la intensitat de la intervenció pot modular-se sense comprometre les garanties materials de protecció del medi ambient.

La justificació tècnica específica de les modificacions introduïdes en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es completa amb l'Informe sobre les modificacions introduïdes per l'Avantprojecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics i ambientals, elaborat per la direcció general competent en matèria de canvi climàtic i qualitat ambiental, que s'incorpora com a annex a aquesta memòria general.



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 6 de 26



L'informe exposa les raons tècniques que fonamenten la reordenació dels règims d'intervenció ambiental, la supressió o simplificació de determinats tràmits, la introducció de criteris legals per qualificar les modificacions substancials i la nova configuració dels annexos de la Llei 20/2009. Així mateix, incorpora un quadre comparatiu entre la classificació vigent de les activitats, la proposada per l'Avantprojecte i la seva correlació amb el règim d'avaluació d'impacte ambiental establert per la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

La iniciativa també respon als reptes vinculats a la transició energètica, l'emergència climàtica i l'economia circular. L'assoliment dels objectius públics en matèria d'energies renovables, reducció d'emissions, aprofitament de recursos orgànics i millora de la gestió ambiental requereix que els procediments administratius siguin capaços de donar resposta en terminis raonables, especialment quan es tracta de projectes que contribueixen a finalitats d'interès general. En aquest sentit, l'Avantprojecte incorpora modificacions en el règim aplicable a les instal·lacions d'energies renovables, a les plantes de biogàs, a determinades activitats ramaderes, a la gestió de residus, a les rompudes forestals i a les instal·lacions d'enllumenament exterior, amb l'objectiu d'adequar la intensitat de la intervenció administrativa al risc o impacte real de cada actuació.

La reforma també té una dimensió organitzativa i tecnològica. La simplificació normativa no es limita a reduir terminis o suprimir tràmits, sinó que pretén ordenar millor la intervenció administrativa, facilitar la presentació de documentació completa i normalitzada, promoure la interoperabilitat entre administracions i impulsar eines digitals que permetin una tramitació més transparent i eficient. Aquesta orientació és coherent amb l'estratègia de transformació i millora dels serveis públics impulsada pel Govern, que situa la simplificació de processos, la racionalització de tràmits i la millora de la capacitat de resposta administrativa com a eixos essencials de la renovació de la gestió pública.

Des d'aquesta perspectiva, l'Avantprojecte és adequat als fins que persegueix perquè incideix directament sobre les causes que expliquen la complexitat i la durada excessiva dels procediments. En l'àmbit urbanístic, introdueix un procediment simplificat de llicència basat en certificats de conformitat urbanística, amplia determinats supòsits de comunicació prèvia, ordena la tramitació dels instruments de planejament, reforça la tramitació integrada urbanística i ambiental, facilita l'emissió d'informes i concreta la responsabilitat derivada dels informes tècnics de part. En l'àmbit ambiental, actualitza els règims d'intervenció, suprimeix tràmits que han esdevingut reiteratius, reforça l'ús de models normalitzats, racionalitza el règim de les modificacions substancials i alinea la normativa catalana amb el marc europeu i estatal vigent.

La iniciativa també és proporcionada. Les mesures proposades no comporten una desregulació ni una minva dels estàndards de protecció del territori, del medi ambient, de la seguretat, del domini públic o dels drets de terceres persones. La reforma manté les exigències materials aplicables a cada actuació i preserva les potestats administratives de verificació, control, inspecció, disciplina i sanció. El que es modifica és, essencialment, la forma d'articular aquests controls, mitjançant una millor distribució de responsabilitats, una tramitació més ordenada, l'eliminació de duplicitats i la substitució de determinades verificacions prèvies per mecanismes de certificació, responsabilitat tècnica i control posterior quan això resulta jurídicament admissible.



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 7 de 26



Així mateix, la reforma és necessària perquè moltes de les mesures proposades exigeixen modificar normes amb rang de llei. Instruments de caràcter no normatiu, com instruccions, guies, protocols o millores organitzatives, poden contribuir a una millor aplicació del sistema, però no són suficients per alterar règims d'intervenció, redefinir terminis, atribuir efectes jurídics a certificats o informes tècnics, modificar procediments d'aprovació, suprimir tràmits legalment previstos o establir nous mecanismes de responsabilitat. Per aquest motiu, l'opció per una norma amb rang de llei és adequada i coherent amb la naturalesa de les modificacions que es pretenen introduir.

La iniciativa s'insereix, així mateix, en la planificació normativa i estratègica del Govern. En concret, l'Avantprojecte de llei de simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental consta inclòs en el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2026 com a iniciativa normativa que es preveu aprovar, amb l'objectiu de simplificar els tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental, racionalitzar els procediments administratius, reduir càrregues i terminis, millorar la coordinació entre administracions i mantenir íntegres les garanties jurídiques i materials. Aquesta iniciativa es vincula, a més, amb l'objectiu 4.1 del Pla de Govern de la XV legislatura, relatiu a reformar l'Administració pública i millorar la prestació dels serveis públics, en coherència amb la voluntat de disposar d'una Administració més àgil, eficient, transparent i adaptada a les necessitats de la ciutadania i del teixit social i econòmic.

Finalment, es considera adequada la previsió d'entrada en vigor de la llei d'acord amb el termini ordinari de vint dies des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Tot i que la norma introdueix canvis organitzatius i procedimentals rellevants, aquests responen a una necessitat d'aplicació immediata per reduir càrregues, agilitzar procediments i millorar la capacitat de resposta administrativa. Alhora, la pròpia llei preveu, quan escau, règims transitoris o desplegaments progressius que permeten compatibilitzar l'eficàcia immediata de la reforma amb l'adaptació dels subjectes i administracions concernits.

En conseqüència, la iniciativa legislativa es justifica per la necessitat de simplificar i racionalitzar un conjunt de procediments urbanístics, territorials, ambientals i sectorials que, en la seva configuració actual, poden resultar excessivament complexos, lents o reiteratius. La norma projectada és adequada als fins que persegueix perquè actualitza el marc jurídic vigent, reforça la seguretat jurídica, promou la corresponsabilitat tècnica, impulsa la digitalització i la integració procedimental, i permet una actuació administrativa més eficient, sense renunciar a les garanties materials de protecció del territori, del medi ambient i dels interessos generals afectats.

2. Marc normatiu en què s'insereix l'Avantprojecte de llei

L'Avantprojecte de llei de simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental s'insereix en un marc normatiu ampli, transversal i interconnectat, integrat per normes urbanístiques, territorials, ambientals, energètiques, forestals, de residus, d'aigües, de règim local i de procediment administratiu. Aquesta pluralitat normativa respon a la naturalesa mateixa de la iniciativa, que no es limita a modificar un procediment concret, sinó que incideix sobre diversos àmbits materials en què conflueixen competències de la Generalitat, dels ens locals, de l'Estat i, en determinats casos, del dret de la Unió Europea.





En l'àmbit urbanístic, la norma principal de referència és el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Aquesta norma regula el règim urbanístic del sòl, els instruments de planejament i gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl, la disciplina urbanística i altres aspectes essencials del sistema urbanístic català. Des de la seva aprovació, el Text refós ha estat objecte de diverses modificacions, adreçades a donar resposta a necessitats socials, territorials, econòmiques i ambientals canviants. Aquesta evolució ha permès adaptar la normativa urbanística a noves realitats, però també ha generat una acumulació de previsions procedimentals que, en determinats casos, fa necessari revisar i racionalitzar el règim vigent.

El marc urbanístic català es completa amb la normativa reglamentària de desplegament, en particular el Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. Aquestes normes reglamentàries concreten aspectes relatius a la documentació dels instruments urbanístics, als procediments de tramitació, a les autoritzacions en sòl no urbanitzable, a la intervenció administrativa i a la protecció de la legalitat urbanística. L'Avantprojecte introdueix també modificacions puntuals d'aquestes normes, amb manteniment del seu rang reglamentari, amb la finalitat d'assegurar la coherència del conjunt normatiu i evitar que les modificacions legals quedin desconnectades de la regulació reglamentària aplicable.

En l'àmbit de la planificació territorial, el marc normatiu està configurat principalment per la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i per les normes reglamentàries que en despleguen el procediment d'elaboració i aprovació dels instruments territorials. Entre aquestes normes cal destacar el Decret 142/2005, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials; el Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d'àmbit regional; i el Decret 208/2013, de 30 de juliol, relatiu a l'àmbit de planificació territorial del Penedès. L'Avantprojecte incideix en aquest marc amb l'objectiu de simplificar la tramitació de determinades modificacions dels instruments territorials i d'atribuir la decisió definitiva a un òrgan tècnic i col·legiat amb capacitat d'integrar la visió territorial i sectorial corresponent.

A nivell estatal, el règim urbanístic català s'ha d'interpretar en connexió amb el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, que estableix les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals relacionats amb el sòl, així com determinades regles bàsiques sobre valoracions, responsabilitat patrimonial, situacions bàsiques del sòl i règim jurídic de les actuacions urbanístiques. L'Avantprojecte respecta aquest marc bàsic estatal i actua en l'àmbit propi de la competència urbanística de la Generalitat, especialment pel que fa a la regulació dels instruments de planejament i gestió urbanística, del procediment per tramitar-los i aprovar-los i del règim d'intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl.

En matèria ambiental, la norma catalana principal és la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta Llei estableix els règims d'intervenció administrativa ambiental aplicables a les activitats amb incidència sobre el medi ambient, mitjançant autorització ambiental, llicència ambiental,



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 9 de 26



comunicació i altres instruments d'intervenció. També regula la coordinació d'aquests règims amb l'avaluació d'impacte ambiental, la intervenció dels ens locals, els controls ambientals i el règim aplicable a les modificacions de les activitats. L'Avantprojecte introdueix en aquesta norma diverses modificacions adreçades a simplificar els procediments d'autorització i llicència ambiental, suprimir tràmits redundants, reforçar l'ús de models normalitzats, concretar el règim de les modificacions substancials i adequar la classificació de les activitats al marc normatiu vigent.

Aquest àmbit ambiental està fortament condicionat pel dret de la Unió Europea i per la legislació bàsica estatal. D'acord amb l'article 149.1.23 de la Constitució, correspon a l'Estat la competència exclusiva sobre la legislació bàsica en matèria de protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes per establir normes addicionals de protecció. En aquest marc, són especialment rellevants la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; el Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre; la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; la Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora dels drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient; i la normativa bàsica en matèria de residus, actualment integrada principalment per la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. També cal tenir present la normativa europea relativa a l'avaluació ambiental, a les emissions industrials, a la prevenció d'accidents greus i a la protecció dels diferents vectors ambientals.

L'Avantprojecte s'insereix igualment en el marc de la normativa catalana en matèries sectorials connexes. En matèria de residus, cal tenir en compte el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. En matèria forestal, la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. En matèria de protecció del medi nocturn, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. En matèria d'energies renovables, el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. I, en l'àmbit de l'activitat econòmica, la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Decret 31/2022, de 5 de juliol.

Així mateix, atès que una part important dels procediments afectats són de competència municipal o requereixen la intervenció dels ens locals, cal tenir present el marc normatiu de règim local, incloent-hi el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. Aquest darrer reglament és objecte de modificació puntual per facilitar la tramitació simultània de la llicència urbanística d'obres amb la llicència o autorització ambiental o sectorial que correspongui, i per evitar que la successió de títols administratius generi retards no justificats en la implantació d'activitats.

Finalment, la iniciativa s'ha d'interpretar en connexió amb el règim general de procediment administratiu i de funcionament del sector públic. En aquest sentit, són d'aplicació la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 10 de 26



transparència, accés a la informació pública i bon govern, especialment pel que fa als principis de simplificació normativa, qualitat reguladora, participació ciutadana i transparència en l'elaboració de disposicions generals.

En conseqüència, l'Avantprojecte no crea un règim autònom desvinculat del marc normatiu existent, sinó que opera mitjançant la modificació coordinada de diverses disposicions vigents. Aquesta tècnica permet incidir sobre els punts concrets del sistema que generen més complexitat o dilació, tot preservant la coherència amb la normativa bàsica estatal, amb el dret de la Unió Europea i amb el repartiment competencial establert per la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

3. Relació de disposicions vigents que es modifiquen o deroguen i taula de vigències

L'Avantprojecte de Llei modifica diverses disposicions normatives vigents, tant de rang legal com reglamentari, amb la finalitat de simplificar i agilitzar procediments administratius en l'àmbit urbanístic, territorial, ambiental i sectorial. La iniciativa no comporta la derogació íntegra de cap de les normes afectades, sinó la modificació, addició o supressió de preceptes concrets, d'acord amb l'objecte i les finalitats de la llei.

La relació de disposicions afectades s'exposa a continuació, sens perjudici del detall que resulta de l'articulat de l'Avantprojecte i de la taula de vigències que s'incorpora al final d'aquest apartat.

En primer lloc, es modifica el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Les modificacions afecten diversos àmbits de la regulació urbanística. En matèria d'intervenció administrativa, es reordenen determinats supòsits subjectes a llicència i comunicació prèvia; es preveu la possibilitat d'autoritzar, com a primera fase de l'obra principal, determinades actuacions preparatòries; i es configura un procediment simplificat de llicència urbanística basat en la presentació d'un certificat de conformitat urbanística emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic. Aquest procediment alternatiu pretén agilitzar l'atorgament de llicències sense eliminar el control de legalitat, mitjançant la responsabilització de l'entitat que emet el certificat i el manteniment de les potestats municipals de verificació i control.

També es modifica el Text refós de la Llei d'urbanisme en relació amb la tramitació dels instruments de planejament urbanístic. En aquest àmbit, l'Avantprojecte introdueix mesures per reforçar la tramitació integrada urbanística i ambiental, concretar el règim d'avaluació ambiental estratègica aplicable als diferents instruments, facilitar l'emissió d'informes sectorials, preveure la possibilitat d'aportar informes tècnics de part en determinats supòsits i simplificar la tramitació de determinades modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal. Aquestes mesures es completen amb la previsió d'eines digitals de tramitació i amb la regulació de la responsabilitat dels tècnics que subscriuguin informes o certificats manifestament deficients, inexactes, erronis o falsos.

En segon lloc, es modifica la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. Les modificacions tenen per objecte agilitzar el procediment d'elaboració, aprovació i modificació dels instruments de planejament territorial, especialment els plans territorials parcials i els plans directors territorials. Amb aquesta finalitat, es reordena la intervenció dels òrgans competents i es preveuen procediments més proporcionats per



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 11 de 26



a les modificacions puntuals que no alteren l'estructura bàsica del planejament territorial. En coherència amb aquesta modificació legal, també s'introdueixen modificacions en el Decret 142/2005, de 12 de juliol, en el Decret 177/1987, de 19 de maig, i en el Decret 208/2013, de 30 de juliol.

En tercer lloc, es modifica la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Aquesta és una de les modificacions centrals de l'Avantprojecte. La reforma simplifica els règims d'intervenció ambiental, actualitza la classificació de les activitats, suprimeix el tràmit de suficiència i idoneïtat, introdueix l'ús de models normalitzats, elimina la informació veïnal quan se superposa a la informació pública, permet establir prescripcions tipus i reforça la seguretat jurídica en el règim de les modificacions substancials. A aquests efectes, s'incorporen criteris legals per determinar quan una modificació té caràcter substancial i es preveu un procediment simplificat per a la tramitació d'aquestes modificacions. També s'actualitza el règim aplicable a determinades activitats, incloses les explotacions ramaderes i els gestors de residus, d'acord amb el marc europeu i estatal vigent.

En quart lloc, es modifica el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. La modificació té per finalitat agilitzar la tramitació dels projectes d'energies renovables, especialment els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaïques. En coherència amb les mesures introduïdes en la Llei 20/2009, se substitueix el tràmit de suficiència i idoneïtat per una comprovació de completesa i correcció documental, es concreten terminis en determinades fases i es racionalitza el conjunt del procediment, amb l'objectiu de facilitar el desplegament de projectes necessaris per a la transició energètica.

En cinquè lloc, es modifica el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per excloure de l'àmbit d'aplicació de la normativa de residus determinades dejeccions ramaderes destinades a plantes de biogàs, en coherència amb la normativa bàsica estatal. Aquesta modificació evita duplicitats administratives i facilita la implantació de projectes de valorització vinculats a l'economia circular i a l'aprofitament energètic de materials orgànics.

En sisè lloc, es modifica la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, amb la finalitat de facilitar la tramitació de les autoritzacions de rompudes forestals. La modificació permet que la persona promotora aporti un certificat de conformitat urbanística emès per una entitat col·laboradora de certificació en l'àmbit urbanístic, de manera que es redueixin els tràmits i comprovacions reiteratives quan ja es disposa d'un pronunciament tècnic qualificat sobre la compatibilitat urbanística de l'actuació.

En setè lloc, es modifica la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. La reforma adequa les exigències aplicables a les instal·lacions d'enllumenament exterior a la seva incidència lumínica real, amb l'objectiu de simplificar la intervenció administrativa en els supòsits de menor impacte i concentrar les exigències més intenses en les instal·lacions que poden generar una afectació més rellevant sobre el medi nocturn. A aquests efectes, es defineixen categories d'instal·lacions segons el seu nivell d'incidència, es modulen requisits tècnics i es revisa el règim d'informes i controls.

En vuitè lloc, es modifica la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, i el Reglament que la desplega, aprovat pel Decret 31/2022, de 5 de juliol.



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 12 de 26



Aquestes modificacions tenen per objecte coordinar el règim dels projectes empresarials estratègics amb les noves previsions relatives a les actuacions declarades d'interès general pel Govern, de manera que els procediments d'impuls d'inversions estratègiques siguin coherents, coordinats i compatibles amb les mesures de simplificació urbanística que introdueix l'Avantprojecte.

En novè lloc, es modifica el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. La modificació pretén agilitzar la implantació d'activitats que requereixen simultàniament llicència urbanística d'obres i autorització, llicència o títol ambiental o sectorial. Amb aquesta finalitat, es regula la possibilitat de tramitar simultàniament els títols corresponents i, en determinats supòsits, d'iniciar les obres amb la prestació d'una caució que garanteixi el restabliment de la realitat física alterada, sempre que no concorrin circumstàncies que ho impedeixin.

Així mateix, l'Avantprojecte incorpora disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals per garantir l'aplicació ordenada del nou règim. Les disposicions transitòries permeten adaptar determinats procediments ja iniciats i facilitar l'entrada en funcionament dels nous instruments de certificació o tramitació. Les disposicions finals inclouen les modificacions normatives necessàries per assegurar la coherència del sistema i, quan es modifiquen normes reglamentàries mitjançant una norma amb rang de llei, preserven expressament el rang reglamentari dels preceptes afectats.

A continuació s'incorpora la taula de vigències i afectacions normatives:

Disposicions derogades i/o afectades

Títol de la disposició	Articles afectats	Tipus d'afectació
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme	Disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2010	Derogació
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost	Articles 187, 187 bis, 187 ter, 188.2, 188.3 i 188.3 bis, 188.3 ter	Modificació
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost	Capítol III del títol sisè, integrat pels nous articles 198 bis, 198 ter, 198 quater i 198 quinques	Addició
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost	Disposició transitòria vint-i-cinquena	Addició
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost	Articles 75.4, 79.a), 79.e), 81.1, 85.3, 85.6, 85.9, 86 bis, 92.3, disposició addicional vuitena	Modificació
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost	Articles 80.f), 81.bis, 85.8 bis, 86 ter, 86 quater, 86 quinques, 87 bis, 91.9, 96.f), disposició addicional trenta-	Addició



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Títol de la disposició	Articles afectats	Tipus d'afectació
	unena i disposició transitòria vint-i-quatrena	
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost	Articles 9 bis.1 quater, 47.6.i), 48.1 bis, 48.4, 48.5, 49.4, 73.4, 214.h), 218 bis, 219.3, 222.4, disposició addicional setzena.2, disposició addicional vint-i-sisena bis, disposició addicional trenta-dosena, disposició addicional trenta-tresena i disposició addicional trenta-quatrena	Addició
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost	Articles 34.5 bis.b), 54.2, 119.2, 220, 221.1, disposició addicional tretzena.2 i disposició addicional vint-i-sisena	Modificació
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost	Article 80.b), article 92.4, disposició addicional vintena, disposició addicional vint-i-cinquena.6, disposició addicional vint-i-novena, disposició transitòria tercera i disposició transitòria divuitena	Derogació
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol	Articles 72.1 i 73.2	Modificació
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol	Article 115	Derogació
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig	Article 48.1.c)	Addició
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig	Article 59.1.b)	Derogació
Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial	Articles 14 i 19 quater	Modificació
Decret 142/2005, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials	Articles 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 9.3, 12, 14, 15, 16, 17 i disposició addicional tercera	Modificació
Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la	Article 8	Modificació



Doc.original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 14 de 26

Títol de la disposició	Articles afectats	Tipus d'afectació
planificació i la coordinació d'àmbit regional		
Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d'àmbit regional	Article 10.1	Addició
Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès	Article 9.1	Modificació
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats	Articles 1, 3.2, 4.g), 6.3.a), 7.1, 8, 13, 14, 17.1.b), 17.1.g), 19, 20.1, 20.2, 20.6, 22, 23, 26, 27, 29.1 —primer paràgraf—, 29.1.b), 30, 31.1.b), 34, 40, 41.1, 42.1, 45, 59, 67, disposició final primera.3, annex I i annex II	Modificació
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats	Article 29.1.f bis), article 59 bis, disposició addicional novena, disposició addicional desena, disposició final quarta, disposició final primera.4 i annex VII	Addició
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats	Intitulació del capítol I del títol III	Modificació
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats	Article 4.p), article 12, article 15 bis, article 16, article 18, article 28.4, article 33, article 37, article 48.2 i annex V	Derogació
Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables	Articles 15, 16, 17 i 18.1	Modificació
Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol	Article 4.2.c)	Modificació
Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya	Article 8.5	Addició



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 15 de 26

Títol de la disposició	Articles afectats	Tipus d'afectació
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya	Article 23.2	Modificació
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn	Articles 10 i 25.3	Modificació
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn	Articles 4.1.p), 4.1.q), 4.1.r), 4.1.s), 7.3 bis, 7.6 i 10 bis	Addició
Llei 11/2025, de 29 de desembre, de mesures en matèria d'habitatge i urbanisme	Disposició transitòria tercera	Derogació
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica	Disposició addicional vuitena, apartats 6 i 7	Derogació
Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials	Article 8.3.a)	Modificació
Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica	Article 9.1	Modificació
Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica	Article 24.5	Addició
Decret 31/2022, de 5 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica	Article 44.7, segon paràgraf	Addició
Decret 31/2022, de 5 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica	Article 44.8	Modificació
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny	Article 77.4	Modificació



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Títol de la disposició	Articles afectats	Tipus d'afectació
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern	Article 12.6, disposició addicional onzena	Addició
Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat per l'Acord GOV/77/2010, de 20 d'abril	Normes d'ordenació, article 5.2	Afectació indirecta: mandat d'inici de modificació del Pla territorial metropolità de Barcelona

4. Competència de la Generalitat en la matèria

L'Avantprojecte de llei de simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i ambiental s'emmarca en diversos títols competencials atribuïts a la Generalitat de Catalunya per l'Estatut d'autonomia, atesa la naturalesa transversal de la iniciativa i la pluralitat d'àmbits materials sobre els quals incideix. La norma projectada afecta principalment l'urbanisme, l'ordenació del territori, la prevenció i el control ambiental de les activitats, les energies renovables, les aigües de les conques internes, la gestió de residus, la matèria forestal, l'enllumenament exterior i determinats aspectes de règim local i de procediment administratiu.

En primer lloc, l'Avantprojecte troba fonament en la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'urbanisme, reconeguda per l'article 149.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Aquesta competència inclou, entre d'altres aspectes, la regulació del règim urbanístic del sòl, dels instruments de planejament i gestió urbanística i del seu procediment de tramitació i aprovació, així com el règim d'intervenció administrativa en l'edificació, la urbanització i l'ús del sòl i del subsòl. Les modificacions que l'Avantprojecte introdueix en el Text refós de la Llei d'urbanisme s'insereixen directament en aquest àmbit competencial, en la mesura que tenen per objecte simplificar i agilitzar procediments de llicència, comunicació, planejament, gestió urbanística, projectes d'actuació específica i disciplina urbanística.

Aquest títol competencial empara, en particular, la configuració d'un procediment simplificat de llicència urbanística basat en certificats de conformitat urbanística emesos per entitats col·laboradores habilitades, la regulació de determinats supòsits de comunicació prèvia, la reordenació de la tramitació dels instruments de planejament urbanístic, la previsió d'informes tècnics de part i la concreció de la responsabilitat derivada de l'emissió d'informes o certificats manifestament deficientes, inexactes o erronis. Es tracta de mesures que incideixen sobre la forma d'exercici de la potestat urbanística i sobre el procediment administratiu específic propi d'aquesta matèria, sense alterar el contingut essencial de les competències municipals d'atorgament de llicències, aprovació d'instruments urbanístics quan correspongui, control, inspecció i disciplina.





En segon lloc, l'Avantprojecte també s'empara en la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'ordenació del territori, d'acord amb l'article 149.1 de l'Estatut d'autonomia. Aquest precepte atribueix a la Generalitat la competència sobre l'establiment i la regulació de les figures de planejament territorial, el procediment per tramitar-les i aprovar-les, i la determinació de mesures específiques de promoció de l'equilibri territorial, demogràfic, socioeconòmic i ambiental. En aquest marc s'insereixen les modificacions de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de les normes reglamentàries de desplegament relatives als plans territorials parcials, als plans directores territorials i a altres instruments de planificació territorial.

Les modificacions en aquest àmbit tenen per finalitat simplificar la tramitació de determinades modificacions puntuals dels instruments territorials, reordenar la intervenció dels òrgans competents i atribuir la decisió definitiva a un òrgan col·legiat especialitzat, amb capacitat per integrar criteris territorials i sectorials. Aquestes mesures es projecten sobre instruments propis de la planificació territorial de Catalunya i responen a la necessitat d'adequar-ne el procediment a criteris de proporcionalitat, eficàcia i capacitat de resposta davant ajustos puntuals que no alteren l'estructura bàsica del planejament territorial.

En tercer lloc, cal tenir en compte la competència de la Generalitat en matèria de règim local, reconeguda per l'article 160 de l'Estatut d'autonomia. Aquesta competència inclou la determinació de les competències i potestats pròpies dels municipis i dels altres ens locals en els àmbits materials en què l'Estatut reconeix competències a la Generalitat, entre els quals hi ha l'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la protecció del medi ambient en els termes legalment establerts. L'Avantprojecte incideix en procediments en què intervenen els ens locals, especialment en matèria de llicències urbanístiques, planejament urbanístic d'aprovació municipal, llicències ambientals i tramitació simultània de títols administratius.

Aquesta incidència es produeix amb respecte a l'autonomia local, atès que la norma projectada no buida les competències municipals ni substitueix la decisió dels òrgans locals competents, sinó que estableix un marc procedimental comú orientat a garantir una tramitació més àgil, coherent i segura. En particular, els ajuntaments mantenen les potestats d'atorgament o denegació de llicències, de verificació de la legalitat, de control posterior, d'inspecció i de disciplina. Així mateix, en els supòsits en què es preveu un procediment simplificat de llicència urbanística, es preserva la possibilitat que els municipis, en exercici de la seva autonomia, en puguin excloure l'aplicació mitjançant ordenança, en els termes previstos per la norma.

En quart lloc, les modificacions relatives a la prevenció i el control ambiental de les activitats s'emparen en l'article 144 de l'Estatut d'autonomia, que atribueix a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la facultat d'establir normes addicionals de protecció. Aquesta competència s'ha d'exercir en el marc de la legislació bàsica estatal dictada a l'empara de l'article 149.1.23 de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència sobre la legislació bàsica de protecció del medi ambient. En aquest context, correspon a la Generalitat desenvolupar i completar el règim d'intervenció ambiental de les activitats, adaptar-lo a les particularitats organitzatives i territorials de Catalunya i, si escau, establir mesures addicionals de protecció.



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 18 de 26



Les modificacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s'inscriuen en aquest marc competencial. L'Avantprojecte actualitza els règims d'intervenció ambiental, racionalitza els procediments d'autorització i llicència ambiental, suprimeix tràmits que han esdevingut reiteratius o poc eficients, introdueix models normalitzats, regula les prescripcions tipus i concreta els criteris per determinar les modificacions substancials de les activitats. Aquestes mesures no tenen per objecte reduir els estàndards de protecció ambiental establerts per la normativa bàsica estatal o europea, sinó ordenar l'exercici de les competències pròpies de la Generalitat i dels ens locals en matèria d'intervenció ambiental, amb ple respecte al marc bàsic aplicable.

Així mateix, l'Avantprojecte té en compte la concurrència entre la competència urbanística exclusiva i la competència ambiental compartida, especialment en la tramitació integrada dels instruments de planejament urbanístic i l'avaluació ambiental estratègica. En aquest punt, la norma projectada no altera el règim bàsic d'avaluació ambiental, sinó que ordena la seva integració amb el procediment urbanístic, amb la finalitat d'evitar duplicitats, facilitar la coordinació entre òrgans i garantir que la protecció ambiental es produeixi de manera efectiva i en terminis raonables.

En cinquè lloc, les mesures relatives a les energies renovables i a l'impuls de projectes vinculats a la transició energètica troben cobertura en l'article 133 de l'Estatut d'autonomia, que atribueix a la Generalitat competència compartida en matèria d'energia, incloent-hi, en tot cas, el foment i la gestió de les energies renovables i de l'eficiència energètica. Aquesta competència es projecta sobre les modificacions del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, així com sobre altres modificacions urbanístiques, ambientals i sectorials adreçades a facilitar la implantació de parcs eòlics, plantes solars fotovoltaïques, plantes de biogàs i altres instal·lacions vinculades a l'aprofitament energètic de recursos renovables.

Aquestes previsions també es connecten amb el mandat estatutari de protecció del medi ambient i amb la dimensió transversal de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic. L'article 46.3 de l'Estatut disposa que els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient mitjançant l'adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i intergeneracional. En aquest sentit, la simplificació dels procediments relatius a projectes d'energies renovables respon a una finalitat ambiental i energètica legítima, sempre dins el respecte als controls materials exigibles i als informes sectorials que resultin procedents.

En sisè lloc, les modificacions relatives a les aigües de les conques internes de Catalunya s'emparen en l'article 117 de l'Estatut d'autonomia, que atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria d'aigües que pertanyin a conques hidrogràfiques intracomunitàries. Aquesta competència inclou, entre d'altres, l'ordenació, la planificació i la gestió de les aigües superficials i subterrànies, dels usos i aprofitaments hidràulics i de les obres hidràuliques que no siguin qualificades d'interès general. Les previsions relatives als informes hidràulics en l'àmbit de les conques internes s'insereixen en aquest títol competencial i han de ser interpretades d'acord amb el règim propi de l'organisme de conca competent a Catalunya.

En tot cas, quan la intervenció afecti conques intercomunitàries o informes sectorials regulats per la normativa estatal, la norma projectada respecta el règim establert per la legislació estatal aplicable, tant pel que fa al termini d'emissió com al caràcter de



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 19 de 26



l'informe i als efectes de la manca d'emissió dins de termini. Aquesta salvaguarda resulta especialment rellevant en matèries que poden afectar el domini públic hidràulic o altres béns de domini públic, en què l'Avantprojecte no pot alterar el règim competencial ni els efectes jurídics establerts per la normativa estatal.

En setè lloc, les modificacions en matèria forestal s'emparen en l'article 116.2 de l'Estatut d'autonomia, que atribueix a la Generalitat competència compartida sobre la regulació i el règim d'intervenció administrativa i d'usos de la forest, dels aprofitaments i serveis forestals i de les vies pecuàries de Catalunya. En aquest marc s'insereix la modificació de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, relativa a la tramitació de les autoritzacions de rompudes forestals i a la possibilitat d'aportar certificats de conformitat urbanística emesos per entitats col·laboradores, amb la finalitat d'evitar duplicitats en la comprovació de la compatibilitat urbanística de l'actuació.

En vuitè lloc, les modificacions relatives a la normativa de residus, en particular les que afecten el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, es fonamenten en les competències de la Generalitat en matèria de medi ambient i en la seva capacitat per desenvolupar la normativa bàsica estatal i establir normes addicionals de protecció. La modificació relativa a les dejeccions ramaderes destinades a plantes de biogàs s'ha d'interpretar d'acord amb el marc bàsic estatal aplicable i té per finalitat evitar duplicitats administratives en supòsits en què l'aprofitament d'aquests materials s'insereix en projectes de valorització i economia circular.

En novè lloc, les modificacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, troben cobertura en la competència de la Generalitat en matèria de medi ambient i en la facultat d'establir mesures addicionals de protecció. La regulació del règim d'intervenció de les instal·lacions d'enllumenament exterior, la classificació segons la incidència lumínica i la modulació de les exigències administratives i tècniques responen a la necessitat d'adequar la intensitat de la intervenció pública a l'impacte real de les instal·lacions, sense renunciar a la protecció del medi nocturn.

Finalment, l'Avantprojecte també es fonamenta en l'article 159.1.c de l'Estatut d'autonomia, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva sobre les normes de procediment administratiu que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya o de les especialitats de l'organització de la Generalitat. Aquest títol competencial és rellevant perquè moltes de les mesures de simplificació que incorpora la norma no són meres regles generals de procediment administratiu comú, sinó especialitats procedimentals vinculades a matèries substantives de competència autonòmica, com l'urbanisme, el medi ambient, l'ordenació del territori, l'energia, les aigües de les conques internes o la regulació forestal.

Aquest títol competencial empara, entre d'altres, la regulació de terminis específics, la tramitació simultània de procediments, l'ús de models normalitzats, la integració procedimental urbanística i ambiental, la intervenció d'entitats col·laboradores, la presentació d'informes tècnics de part i la concreció dels efectes d'aquests informes en procediments propis de la legislació catalana. Tot això s'ha d'entendre sens perjudici del respecte a la legislació bàsica estatal en matèria de procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic, així com dels règims sectorials estatals que siguin aplicables.



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 20 de 26



En conjunt, les mesures contingudes en l'Avantprojecte disposen d'un fonament competencial suficient i adequat en l'Estatut d'autonomia de Catalunya. La norma projectada exerceix competències exclusives i compartides de la Generalitat en matèries en què el legislador català disposa de marge normatiu propi, i ho fa amb respecte al marc constitucional, a la legislació bàsica estatal i al dret de la Unió Europea. En particular, l'Avantprojecte no pretén alterar les determinacions bàsiques estatals ni els règims sectorials d'informes o autoritzacions que corresponguin a altres administracions, sinó ordenar, simplificar i fer més eficients els procediments propis de l'àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.

Per tot això, es pot concloure que l'Avantprojecte s'insereix adequadament en el sistema competencial vigent i que les modificacions que incorpora responen a títols estatutaris clars i suficients, especialment els relatius a urbanisme, ordenació del territori, règim local, medi ambient, energia, aigües, forest, residus i procediment administratiu derivat de les particularitats del dret substantiu català.

5. Tràmits previs de consulta pública i participació ciutadana

5.1. Consulta pública prèvia

D'acord amb el que preveuen l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la normativa catalana aplicable en matèria de participació ciutadana i elaboració de disposicions generals, amb caràcter previ a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei s'ha dut a terme el tràmit de consulta pública prèvia.

La consulta pública prèvia es va vehicular a través del portal Participa gencat, entre el 5 de desembre de 2025 i el 2 de febrer de 2026, amb la finalitat de recollir l'opinió de la ciutadania, de les administracions públiques afectades, dels col·legis professionals, de les entitats representatives dels sectors implicats i de la resta d'agents interessats sobre l'oportunitat, l'abast i els objectius de la futura regulació. Durant aquest període es va posar a disposició de les persones i entitats interessades la memòria preliminar de la iniciativa, que identificava els principals problemes que es pretenien abordar, els objectius de la intervenció normativa i les alternatives inicialment considerades.

La consulta es va estructurar al voltant de diverses qüestions orientades a conèixer les dificultats existents en la tramitació urbanística i ambiental, les possibles mesures de simplificació, les garanties que calia preservar, la conveniència d'impulsar mecanismes de col·laboració amb professionals i entitats acreditades, la substitució eventual de determinats controls previs per mecanismes de control posterior, la coordinació entre administracions, la digitalització dels procediments i la identificació de projectes o supòsits susceptibles de tramitació simplificada.

El procés de consulta pública prèvia va comptar amb la participació d'un conjunt significatiu d'entitats i institucions representatives dels àmbits afectats. En total, es van presentar vint-i-dues propostes, de les quals quatre van ser retirades, de manera que l'informe de resultats recull divuit aportacions finals. Les aportacions provenien d'administracions locals, col·legis professionals, entitats municipalistes, associacions empresarials, operadors dels sectors afectats i entitats especialitzades en matèria urbanística, ambiental, energètica o territorial.



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 21 de 26



Les aportacions rebudes van confirmar, en termes generals, la diagnosi inicial de la memòria preliminar. Entre les qüestions assenyalades de manera recurrent destaquen la durada excessiva d'alguns procediments, la dificultat derivada de l'emissió successiva d'informes sectorials, la manca d'efectes clars davant la no emissió d'informes dins de termini, la necessitat de millorar la qualitat i l'estandardització de la documentació tècnica presentada, la conveniència de reforçar la coordinació entre la tramitació urbanística i ambiental, la necessitat d'adaptar els procediments a la realitat dels municipis petits i rurals, i la importància d'impulsar eines digitals de tramitació i seguiment.

Així mateix, diverses aportacions van posar de manifest la necessitat de preservar les garanties materials de protecció del medi ambient, del territori, del domini públic, de la seguretat jurídica i dels drets de terceres persones. En aquest sentit, el resultat de la consulta evidencia que la simplificació administrativa no es planteja com una reducció dels estàndards de protecció, sinó com una revisió dels instruments procedimentals per fer-los més eficients, proporcionats i coherents amb els riscos i impactes reals de cada actuació.

L'informe de resultats de la consulta pública prèvia ha estat tingut en compte en l'elaboració de l'Avantprojecte. Les aportacions rebudes han contribuït a concretar diverses mesures incorporades al text, especialment les relatives a la simplificació dels procediments urbanístics i ambientals, la tramitació integrada, l'ús de models normalitzats, la responsabilitat dels tècnics que intervenen en la documentació aportada per les persones promotores, la intervenció d'entitats col·laboradores, la digitalització i la millora de la coordinació entre administracions. En conjunt, el resultat de la consulta prèvia reforça la necessitat i l'oportunitat de la iniciativa normativa.

5.2. Participació ciutadana de l'article 69.1 de la Llei 19/2014

En relació amb el tràmit específic de participació ciutadana previst fins ara a l'article 69.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal fer constar que la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2026, aprovada pel Parlament de Catalunya en sessió de 2 de juliol de 2026, en preveu la derogació, si bé aquesta norma encara no ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la data de tancament d'aquesta memòria general.

En aquest context, i sens perjudici del règim jurídic aplicable en el moment de la publicació i entrada en vigor de la Llei esmentada, es considera que no resulta necessari obrir un procés participatiu específic addicional en aquesta fase de la tramitació. Aquesta conclusió es fonamenta, d'una banda, en la modificació normativa aprovada pel Parlament i, de l'altra, en el fet que la iniciativa ja ha estat sotmesa a un tràmit de consulta pública prèvia ampli i obert a través del portal Participa gencat, amb una durada significativa i amb preguntes orientadores adreçades a recollir aportacions qualitatives sobre l'oportunitat, els objectius i les possibles mesures de la futura regulació.

Aquest tràmit ha permès canalitzar la participació de les administracions, entitats municipalistes, col·legis professionals, organitzacions empresarials, entitats ambientals, sectors afectats i persones interessades en una fase inicial de la iniciativa, quan encara era possible incidir en la definició del contingut normatiu. Les aportacions rebudes han estat objecte de valoració en l'informe de resultats corresponent i han



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 22 de 26



contribuït a confirmar la diagnosi inicial sobre la necessitat de simplificar, racionalitzar i coordinar millor els procediments urbanístics, ambientals i sectorials afectats.

Aquesta valoració es veu reforçada per la naturalesa tècnica i sectorial de bona part de les modificacions proposades, que afecten principalment procediments administratius urbanístics, ambientals, territorials i sectorials en què tenen un paper especialment rellevant les administracions competents, els ens locals, els col·legis professionals, les entitats representatives dels sectors afectats i les organitzacions especialitzades. Aquests subjectes han pogut participar en la consulta pública prèvia i podran fer-ho novament en els tràmits posteriors d'audiència i informació pública.

Per tant, es considera que els mecanismes de participació ja efectuats i els que es preveuen en la tramitació posterior de l'Avantprojecte resulten suficients i proporcionats a la naturalesa i l'abast de la iniciativa. Aquesta conclusió s'entén sens perjudici de la valoració individualitzada que es faci de les aportacions que es presentin durant els tràmits d'audiència i informació pública, així com de les observacions que puguin formular els òrgans consultius i les administracions afectades.

6. Relació de persones i entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit d'audiència

D'acord amb l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, i atesa l'afectació directa de l'Avantprojecte sobre drets i interessos legítims de diversos col·lectius, es considera procedent sotmetre el text al tràmit d'audiència de les entitats representatives dels interessos afectats. Així mateix, d'acord amb el mateix precepte, també es considera procedent sotmetre l'Avantprojecte al tràmit d'informació pública, atès el seu abast general i la seva incidència sobre una pluralitat indeterminada de persones, administracions, operadors econòmics, professionals i entitats.

En particular, es proposa atorgar el tràmit d'audiència als subjectes següents:

a) Administració local i entitats representatives del món local

Atesa la incidència directa de l'Avantprojecte en la tramitació de llicències urbanístiques, instruments de planejament urbanístic, llicències ambientals, informes sectorials i altres procediments en què intervenen els ens locals, es considera necessari donar audiència a les entitats municipalistes més representatives:

- Associació Catalana de Municipis i Comarques.
- Federació de Municipis de Catalunya.
- Ajuntament de Barcelona, atesa la singularitat del seu règim especial derivat de la Carta municipal de Barcelona.
- Diputació de Barcelona.
- Diputació de Girona.
- Diputació de Lleida.
- Diputació de Tarragona.
- Àrea Metropolitana de Barcelona.



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34



- Associació de Micropobles de Catalunya, atesa la incidència de determinades mesures en municipis petits i rurals.
- Conselh Generau d'Aran
- Consell Català de Municipis Rurals

Així mateix, s'ha de sol·licitar l'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya, en els termes previstos per la normativa de règim local, atesa l'afectació de l'Avantprojecte sobre les competències i funcions dels ens locals.

b) Col·legis professionals i corporacions de dret públic

Atesa la rellevància que l'Avantprojecte atribueix a la intervenció tècnica professional, als informes de part, als certificats de conformitat urbanística i a les entitats col·laboradores, es considera convenient donar audiència als col·legis professionals i corporacions representatives dels perfils tècnics i jurídics afectats, entre d'altres:

- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
- Consell de l'Arquitectura Tècnica de Catalunya.
- Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.
- Consell de Col·legis d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
- Demarcació de Catalunya del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
- Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya.
- Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
- Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.
- Col·legi de Geògrafs, si escau mitjançant la seva delegació territorial a Catalunya.
- Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
- Consell de l'Advocacia Catalana.
- Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya.
- Col·legi Notarial de Catalunya.
- Col·legi Oficial de l'Enginyeria de Forests a Catalunya

c) Organitzacions empresarials, sectorials i professionals

Atès que la iniciativa afecta la implantació d'activitats econòmiques, la promoció d'habitatge, les activitats industrials, les energies renovables, la gestió de residus, les activitats ramaderes i altres sectors productius, es proposa donar audiència a les principals organitzacions empresarials i sectorials representatives, entre d'altres:

- Foment del Treball Nacional.
- PIMEC.
- Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.
- Consell General de Cambres de Catalunya.
- Associació de Promotors de Catalunya.
- Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques.
- APPA Renovables, EolicCat i altres entitats representatives del sector de les energies renovables a Catalunya.
- EolicCat – Associació Eòlica de Catalunya.
- Unió de Pagesos de Catalunya.
- Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya — JARC.



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 24 de 26



- Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
- Clúster de Residus de Catalunya, Gremi de Recuperació de Catalunya, ACITRE i altres entitats representatives del sector de la gestió de residus.
- FEGICAT – Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, Gremi Metropolità d'Instal·ladors de Barcelona, AICO i altres entitats representatives del sector de l'enllumenament i de les instal·lacions.

d) Entitats ambientals i de protecció del territori

Atesa la incidència de l'Avantprojecte sobre la prevenció i el control ambiental de les activitats, l'avaluació ambiental, la protecció del medi nocturn, la gestió de residus, les energies renovables i la protecció del territori, es considera procedent donar audiència a entitats ambientals representatives, entre d'altres:

- Xarxa per a la Conservació de la Natura — XCN.
- Ecologistes en Acció de Catalunya.
- DEPANA – Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural.
- Greenpeace España, en relació amb l'àmbit territorial de Catalunya, si escau.
- SEO/BirdLife, en relació amb l'àmbit territorial de Catalunya, si escau.
- Altres entitats inscrites en el Registre d'entitats de medi ambient o en altres registres d'entitats ambientals que puguin resultar directament afectades per l'objecte de la norma.

També es considera procedent sol·licitar l'informe o donar audiència, si escau, al Consell de Protecció de la Natura, en atenció a l'afectació de la iniciativa sobre matèries ambientals i de protecció del territori.

7) Procedència de sotmetre el projecte a informació pública

De conformitat amb l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, cal valorar la conveniència de sotmetre a informació pública aquest Avantprojecte de llei. En aquest cas, atesa l'afectació general i transversal de la proposta normativa (que incideix en drets i obligacions de particulars, administracions i col·lectius diversos), es considera totalment pertinent obrir un tràmit d'informació pública un cop s'hagin incorporat les al·legacions derivades del tràmit d'audiència. Mentre el *tràmit d'audiència* s'adreça preferentment als grups i entitats clarament identificats com a interessats directes, la *informació pública* permet que qualsevol persona o entitat pugui conèixer el contingut de l'Avantprojecte i formular les consideracions que consideri oportunes, aportant una visió més àmplia i reforçant la legitimitat democràtica de la norma. Per això, l'exposició al públic és un mecanisme essencial per *garantir la transparència i l'encert de la regulació*, així com per verificar la recepció ciutadana general de les mesures plantejades. En conclusió, procedeix la informació pública de l'Avantprojecte de llei. Pel que fa al termini, atès que la publicació del tràmit coincidirà previsiblement amb el mes d'agost, es considera adequat establir un termini ampli de dos mesos, de manera que les persones, entitats i administracions interessades disposin de tot el mes de setembre per examinar la documentació i formular les aportacions que considerin oportunes.

Aquest termini permet garantir una participació efectiva i evita que el període inhàbil o de menor activitat administrativa i social propi del mes d'agost pugui limitar la capacitat real d'anàlisi i resposta dels subjectes afectats. Més enllà del compliment formal del



Doc. original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34



tràmit, la informació pública ha de contribuir a enriquir el procés d'elaboració normativa i a millorar, si escau, el contingut de la futura llei, d'acord amb les observacions, suggeriments i propostes que es puguin rebre de la ciutadania, dels ens locals, dels sectors afectats i de la resta d'entitats interessades.

Signat digitalment a Barcelona

Eva Giménez Corrons

Secretària general de la
Presidència

Víctor Puga i López

Secretari de Territori,
Urbanisme i Agenda
Urbana

Jordi Sargatal i Vicens

Secretari de Transició
Ecològica



Doc.original signat per:
Eva Giménez Corrons
09/07/2026,
Victor Jose Puga Lopez
09/07/2026,
Jordi Sargatal Vicens
09/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCJ4VN0U9JCT1MH216EFTFJ2SEROYXW

Data creació còpia:
10/07/2026 09:57:34

Pàgina 26 de 26